

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6592/2537

ร้อยตำรวจตรี มณี นา ถึง
นาย สมาน ยาง เยี่ยม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม, มาตรา 150, มาตรา 456, มาตรา 1367

ป.ที่ดิน มาตรา 31

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) มีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากนาง จ. ภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอน การซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113(เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะทำสัญญา แม้นาง จ. จะสละสิทธิครอบครองก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้สิทธิครอบครอง จำเลยที่ 3 ซึ่งได้รับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมไม่มีสิทธิครอบครองเช่นเดียวกัน โดยถือหลักว่า ผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนาง จ. หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนตามกฎหมายแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยที่ 3

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 253 โดยซื้อมาจากนางจันทร์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 ก่อนที่

โจทก์จะซื้อที่ดินดังกล่าวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นสามีภริยากันได้ร่วมกันแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ว่าที่ดิน น.ส.3 ดังกล่าว จำเลยที่ 1 และที่
2 ได้ซื้อมาจากนายเี่ยมสามีนางจันทร์จนเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวหินหลง
เชื่อจึงได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) ให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2
คนละแปลงโดยทับทิมของโจทก์ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่
จำเลยที่ 3 แม้จำเลยที่ 3 จะได้จดทะเบียนการโอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย จำเลยที่
3 ก็ไม่ได้สิทธิ ในที่ดินทั้งสองแปลงขอให้เพิกถอน น.ส.3 ก.เลขที่ 2988 และ 2989
และลบชื่อของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกจากทะเบียน กับให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย
ที่ดิน น.ส.3 ก. ดังกล่าวระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ห้ามจำเลยทั้งสาม
เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 253 เพราะนาง
จันทร์ไม่ใช่เจ้าของและไม่เคยครอบครองทำประโยชน์จึงไม่มีอำนาจขายที่ดินดัง
กล่าวให้โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายเี่ยมตั้งแต่ปี 2521 และ
ครอบครองทำประโยชน์ติดต่อกันมาจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2532 จึงได้ขายที่ดินให้
จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ได้ชำระค่าตอบแทนโดยสุจริตและครอบครองทำประโยชน์ใน
ที่ดินดังกล่าวติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ 3 จึงเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดย
ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3 ก) เลขที่ 2988 และ 2989 โดยโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 253 และห้ามจำเลยทั้งสามเข้า
เกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เดิมนางจันทร์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท น.ส.3 เลขที่ 253 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2520 ซึ่งที่ดินพิพาทห้ามไม่ให้โอนภายใน 10 ปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 วันที่ 17 เมษายน 2521 จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนายเี่ยมสามีนางจันทร์แล้วขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวหินออก น.ส.3 ก. ให้เจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอำเภอหัวหินได้ออก น.ส.3 ก. ที่ดินพิพาทแบ่งเป็น 2 แปลง ให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละแปลง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 วันที่ 21 เมษายน 2532 นางจันทร์ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ และวันที่ 20 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2532 โจทก์นำเจ้าพนักงานรังวัดที่ดินพิพาทเพื่อเปลี่ยนจาก น.ส.3 เป็น น.ส.3 ก. จำเลยที่ 3 คัดค้านอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนซื้อมาจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยชอบด้วยกฎหมาย มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่ากัน พิเคราะห์แล้วตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 บัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินอันสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นภายในสิบปี นอกจากตกทอดทางมรดก สำหรับที่ดินพิพาทปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่า ทางราชการได้ออกให้แก่นางจันทร์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2520 และกำหนดห้ามโอนให้แก่ผู้อื่นภายในสิบปี ดังนั้นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท

จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่บุคคลอื่นก่อนวันที่ 13 เมษายน 2530 ไม่ได้ เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหากโอนไปก็ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะทำสัญญา พึงว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากนางจันทร์จริง การซื้อขายก็ตกเป็นโมฆะไม่มีผลตามกฎหมายเพราะอยู่ในระหว่างระยะเวลากำหนดห้ามโอน แม้นางจันทร์จะสละสิทธิครอบครองก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้สิทธิครอบครอง จำเลยที่ 3 ซึ่งรับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองเช่นเดียวกันโดยถือหลักว่าผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน และคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามที่จำเลยที่ 3 นำสืบว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2521 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวหินออก น.ส.3 ก. ที่ดินพิพาทให้โดยอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายเี่ยมสามีนางจันทร์และได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวหินว่าที่ดินพิพาทไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือ น.ส.3 แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวหินจึงได้ออก น.ส.3 เมื่อวันที่ 23

พฤษภาคม 2521 ให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 รู้ดีว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินซึ่งมี น.ส.3 โดยมีชื่อนางจันทร์เป็นเจ้าของเพราะจำเลยที่ 1 เคยกู้เงินจากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งนางจันทร์ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 เพื่อให้หน้าที่ดินพิพาทไปจำนองค้ำประกันเงินกู้ให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2520 การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างต่อเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอหัวหินว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ไม่มี น.ส.3 จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตหลอกลวงเจ้าพนักงานให้หลงเชื่อจนกระทั่งออก น.ส.3 ก. ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ทำให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท การที่จำเลยที่ 3 ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 แม้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 3 ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเนื่องจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ที่ดินพิพาทมาด้วยวิธีการไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิด

สิทธิใด ๆ แก่จำเลยที่ 3 ส่วนโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนางจันทร์หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนตามกฎหมายแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยที่ 3

พิพากษายืน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>